

1500158-13.2019.8.26.0067

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... em verdade, da consumação de dois crimes de roubo, praticados em concurso formal próprio (art. 70, CP).

Nesse sentido:

"Se através de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas diversas, tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime único." (RT 563/321).

"Roubo majorado (...) Reconhecimento do crime único - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Vara Única

Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, Borborema-SP - cep 14955-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500158-13.2019.8.26.0067 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-13.2019.8.26.0067

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2127932/2019 - Delegacia de Polícia de Borborema, 2874950 - Delegacia de Polícia de Borborema, 1565/18/406 - Delegacia de Polícia de Borborema, 418/18/202 - Delegacia de Polícia de Borborema, 111/18/616 - Delegacia de Polícia de Borborema, 2127932 - DEL.POL.BORBOREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEMAR DE JESUS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) presentante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JOSEMAR DE JESUS DOS SANTOS, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, ambos do Código Penal, porque no dia 06 de março de 2018, de madrugada, na Rodovia SP 394, Km 304, no posto de combustíveis "Auto Posto BR Trevo", nesta cidade e Comarca de Borborema, Josemar, agindo em concurso e unidade de vontades e unidade de desígnios com indivíduos não identificados,

subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em um caminhão trator da marca VOLVO, o reboque da marca R/RANDON RE DL, e o semi-reboque da marca REB/RANDON SR BA, pertencentes à vítima TRANSPORTADORA RIBEIRO E CABELO LTDA EPP, além de um celular da marca Samsung J5 e um celular da marca Samsung J7 e um rádio PX Cobra, modelo GTS 148, bem como roupas, ferramentas, uma pasta contendo diversos documentos e dinheiro em espécie, no total de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) , mediante violência e grave ameaça contra a vítima URBANO CARLOS DA CUNHA, mantendo-a em seu poder e restringindo sua liberdade.

Oferecida a denúncia (fls. 106/110), foi ela recebida às fls. 110/112, o réu foi citado (fl. 123) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 141/143).

Na fase instrutória, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Houve a juntada de link de prova emprestada à fl. 315.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 330/340 e 344/356).

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, ambos do Código Penal.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Passo a análise da prova oral produzida.

O representante da empresa vítima, Claudemar Junio Ribeiro declarou: “que o motorista URBANO vinha com o caminhão vazio e parou para dormir, quando por volta das 02 horas da manhã foi abordado pelos bandidos. No outro dia, por volta do horário do almoço entrou em contato com o declarante para noticiar os fatos. Quem avisou a empresa foi URBANO. A transportadora só recuperou os vagões, o caminhão trator não foi recuperado. O caminhão está avaliado entre R\$ 300.000,00 a R\$ 370.000,00. A empresa sofreu o prejuízo, pois teve que quitar parte do financiamento no banco. No total, ele perdeu o bem e mais o dinheiro que quitou no banco, cerca de R\$ 400.000,00 a R\$ 470.000,00”

A vítima Urbano Carlos da Cunha relatou: “vinha vazio com o caminhão e parou no posto para dormir um pouco. O posto estava cheio, por isso estacionou na lateral da pista. Aproximadamente às 2 horas da manhã o assaltante estourou o vidro. Quando acordou eles já estavam dentro do caminhão, dizendo para ele ficar quieto e apontando a arma para ele. Mandaram que ele se deitasse de barriga para baixo. Não chegou a visualizar o rosto deles, conseguiu visualizar a metade do corpo deles apenas. Eles disseram que era o trabalho deles e para ele ficar quieto, para que não reagisse e não aconteceria nada com ele. Os assaltantes puxaram a cortina que divide a cabine. Eles desligaram o rastreador e saíram sentido capital. Andaram um pouco, quando um deles desceu e subiu um outro, o qual ficou no mato com a vítima. Até no trevo de Ibitinga ele sabia onde estava, depois disso não teve mais noção de onde se encontrava. Somente no outro dia, quando eles o soltaram é que soube onde se encontrava. A pessoa que desceu com ele estava com o rosto livre, apenas com uma touca cobrindo a cabeça e não o rosto. Ele dizia para não olhar para ele. Subiram uns 50 metros da pista. No momento em que o mandaram descer do caminhão eles determinaram que ele cobrisse o rosto com uma coberta. Eles pegaram os documentos da vítima e colocaram dentro de uma bolsa. Posteriormente foi chamado na delegacia para reconhecer os réus. Teve um momento em que um deles vacilou e então conseguiu vê-lo, fazendo que a vítima o reconhecesse na delegacia. Enquanto estavam na estrada, um veículo parou, mas a vítima não ouviu barulho de porta abrindo. Nisso o réu correu. Quando o carro saiu, ele retornou e disse que tinham que sair dali. Nesse momento apareceu um carro e ele tentou ver a placa, mas não conseguiu. Eles entraram no carro e andaram um pouco, quando pararam em uma roça de milho, momento em que subiu um trator que estava trabalhando, quando mudaram de local de novo. Quando da mudança de local, conseguiu visualizar o rosto do réu. Por volta das 10h30min o réu o liberou. Um carro parou na pista e ele entrou. Ele saiu dali e procurou o senhor que estava trabalhando no trator e pediu um telefone, o qual

passou a sua localização. Desceu até um frigorífico e o pessoal o levou até a delegacia de Bariri. No total ficou com o assaltante das 2 horas da manhã até as 10h30min do outro dia. O assaltante estava com a arma durante todo esse período, porém, ele dizia para não reagir, não chegando a ameaçá-lo com a arma. Quando estava no caminhão eram dois assaltantes. Depois veio esse terceiro, que a vítima reconheceu. Um dos assaltantes do caminhão estava armado e aquele que ficou com ele no mato também tinha arma. Não chegaram a dar coronhadas nele com a arma. A arma era preta. Sofreu um prejuízo de dois celulares, nos valores de R\$ 500,00 e de R\$ 800,00, um Px no valor de R\$ 900,00, suas roupas, mais ou menos R\$ 2.000,00 de ferramentas, mais mangueira de ar, no valor de R\$ 160,00. Na média, acredita que teve um prejuízo entre R\$ 5.500,00 a R\$ 6.000,00. Não chegou a recuperar nada. Um dos assaltantes era moreno, forte; não era gordo, parece que fazia academia. Ele usava um coturno. Ele estava com uma blusa amarela meio desbotada. De manhã, quando saíram, conseguiu visualizar o rosto do réu, no momento em que o trator estava colhendo. Sobre o reconhecimento na delegacia tem certeza que se tratava do réu. O carro que o réu entrou era um Fiat Mobi, branco. Calcula que o réu tinha entre um 1,70 ou 1,75 de altura”.

A testemunha de acusação Ricardo de Almeida França narrou: “estavam ocorrendo vários roubos a caminhoneiros na região. O modus operandi era sempre o mesmo. Eles estouravam o vidro do passageiro, entravam no caminhão, rendiam o motorista, colocavam toalha na cabeça e o deitavam na parte de trás. Levavam o motorista até o meio do mato enquanto faziam o roubo do caminhão ou da carga. Em um dos roubos eles foram surpreendidos pela polícia rodoviária em Ibitinga, onde foram presos em flagrante. Nessa ocasião o declarante passou a investigar todos os casos que tinham o mesmo modus operandi. Havia características em comum entre os roubos, como o corsa prata, as vítimas passavam as características de Josemar. Por isso opinou pela expedição de carta precatória para o reconhecimento dele pela vítima. No flagrante da cidade de Ibitinga constou que Josemar admitiu a sua função no grupo para o policial Gasparini. Como Josemar foi preso em situação semelhante a investigação se direcionou para ele”.

Interrogado em juízo, o réu Josemar declarou: “não possui envolvimento com o crime. No dia dos fatos estava trabalhando em uma empresa de segurança, na cidade de Jundiá. Tinha ficha de ponto. Conhece DIOGO UNAS DA SILVA de vista, da rua de Jundiá. Não possui relação com ele. Não conhece SIDNEI. Não anda por Ibitinga ou Borborema. Só quando foi preso acusado por roubo que veio para Ibitinga, para comprar roupas. Borborema não conhece. Na ocasião veio com DIOGO. Não conhecia os policiais que realizaram a sua prisão e não tinha desavenças com eles. Tem cerca de 1,90 de altura. Não tem carro. Nenhum dos seus conhecidos tem um veículo Mobi branco”.

Como prova emprestada, a testemunha Paulo Sérgio Gasparini prestou as seguintes declarações nos autos n.º 1500605-13.2018.8.26.0236: “encontrava-se em serviço e desencadeava uma operação para coibir o roubo de cargas, tendo em vista que na região de Borborema e Ibitinga estavam ocorrendo delitos desta natureza. Ele integrava uma equipe e em determinado momento o sargento, que integrava a outra equipe, visualizou duas carretas estacionadas em uma balança, em Bariri. No momento em que ele foi efetuar a abordagem, um dos indivíduos empreendeu fuga pelo matagal. O outro indivíduo se tratava de SIDNEI. Ele tinha um equipamento que inibe o sinal do rastreamento do caminhão. Além disso, ele tinha um objeto utilizado para cortar vidro, denominado “diamante”. Ele era de Várzea Paulista. Houve quatro roubos na região cometidos da mesma forma. Eles desatrelavam a carreta e transitavam somente com o “cavalo”. No dia 20 de setembro do mesmo ano, um caminhoneiro que foi assaltado narrou que visualizou um veículo da cor prata na cena do roubo. Então, em outro patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo Classic, de placa de Várzea Paulista. Abordaram o veículo que estava sendo ocupado por dois indivíduos. Quem dirigia era DIOGO e o passageiro era JOSEMAR. Efetuaram a abordagem e JOSEMAR disse que estava em Borborema para visitar uma tia com câncer. Diante da outra abordagem em que o indivíduo também era de Várzea Paulista, e em razão do carro se tratar do

mesmo modelo descrito pela vítima de um dos roubos começaram a dialogar com eles. Logo em seguida, um indivíduo foi localizado na região de Ibitinga, narrando ter sido vítima de roubo. Uma equipe ficou com os abordados e ele foi até o posto para conversar com a vítima. Ela relatou que os indivíduos quebraram o vidro do caminhão e o assaltaram. Ele levou a vítima até os indivíduos abordados no veículo Corsa, quando a vítima reconheceu JOSEMAR como sendo o mesmo que estava com ele no mato. Ele reconheceu a voz e as vestes. Eles encontraram uma blusa cinza, que estava no interior do veículo Classic, como a vítima tinha dito. Na noite anterior chovia, e as roupas e sapatos dos indivíduos estavam molhados. Diante disso, JOSEMAR confessou ao depoente que DIOGO, na cidade de Várzea Paulista, o convidou para que viesse efetuar o roubo. Passaram DIOGO e PEZÃO na sua residência com o veículo Classic. Na cidade de Piracicaba estava a carreta, que era dirigida por SIDNEI. PEZÃO adentrou na carreta de SIDNEI e se deslocaram até o local do roubo. SIDNEI parou a carreta ao lado da carreta da vítima, onde adentrou PEZÃO e JOSEMAR. A função de JOSEMAR na organização criminosa era de manter o caminhoneiro no mato. Quando o caminhão chegava no destino, ele recebia um telefonema do DIOGO, que vinha e buscava JOSEMAR, o levando até Várzea Paulista. DIOGO disse que sua participação era de trazer os indivíduos de carro. Ele disse que o carro pertencia a mãe dele. O caminhão era de SIDNEI. PEZÃO era a pessoa que fugiu, e que não foi localizado. Dentro do Classic tinha uma tapoer, que se tratava da marmita da vítima. Esta reconheceu a marmita localizada no carro Classic como sendo sua. O policial apontou os réus como sendo JOSEMAR, SIDNEI e DIOGO na audiência. A vítima disse que sentia algo parecido com um cano em sua barriga. Segundo o motorista, JOSEMAR teria usado a arma de fogo. A arma não foi localizada. Após a prisão deles não ocorreu mais nenhum crime de roubo de caminhão na região. A vítima reconheceu JOSEMAR como sendo autor do roubo. Quando JOSEMAR viu a vítima ali, ele disse que não era criminoso e confessou o delito ali. Não sabe se na delegacia houve reconhecimento pessoal dos réus pela vítima. O celular da vítima foi encontrado no caminhão de SIDNEI".

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05, 06/08, 09/11), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13), relatório de investigação (fls. 14/20), auto de reconhecimento (fl. 27), auto de avaliação indireta (fls. 71/72), bem como pela prova oral colhida.

O agente utilizou arma de fogo, como se infere do seguro relato prestado pela vítima, sendo o que basta para o reconhecimento da referida causa de aumento de pena, não sendo necessária a apreensão da arma.

Nesse sentido:

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Réu preso em flagrante no mesmo local onde encontrados os bens subtraídos. Reconhecimento pessoal positivo em ambas as fases da persecução penal. Condenação mantida. Pleito de exclusão da causa de aumento de pena referente à arma de fogo. Não cabimento. Apreensão e perícia da arma de fogo que se revelam prescindíveis. Causa de aumento que pode ser demonstrada por outros meios de prova. Vítimas que foram contundentes sobre a utilização da arma por parte do agente. Dosimetria. Possibilidade de redução da pena-base para o mínimo legal. Gravidade da conduta inerente ao tipo penal. Prática anterior de atos infracionais não é apta a configurar Maus antecedentes. Existência de duas causas de aumento de pena. Aplicação de uma delas, quanto ao delito de roubo, a teor do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime fechado adequadamente fixado. Cômputo do tempo de prisão provisória do apelante que não altera a fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda. Detração penal que não se confunde com a progressão de regime. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1501269-09.2021.8.26.0537; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022 - grifei).

"APELAÇÃO. Roubo majorado. Recurso defensivo. Réu confesso. Pretensão de afastamento da majorante do emprego de arma. Não cabimento. Apreensão e perícia da

arma de fogo são prescindíveis. Causa de aumento que pode ser demonstrada por outros meios de prova. Palavra da vítima que merece credibilidade. Possibilidade, contudo, de aplicação do aumento único previsto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, na terceira etapa da dosimetria penal, em consequência das majorantes do roubo. Pena redimensionada. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500817-49.2021.8.26.0197; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022 - grifei). Portanto, a hipótese é de roubo majorado.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Embora o réu tenha negado os fatos dizendo que, na data do fato, encontrava-se trabalhando em empresa de segurança em Jundiaí, afirmando que havia registro de ponto no seu trabalho, não houve qualquer prova nesse sentido, o que poderia ser facilmente juntado aos autos ou, ao menos, ser requerida diligência neste sentido pela defesa.

Ademais, a vítima reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo, descrevendo sua participação como sendo o indivíduo que o manteve em cativeiro (fl. 27).

Afirmou, por diversas vezes em seu depoimento judicial, que viu o rosto de Josemar, confirmando em juízo que realizou o reconhecimento em sede policial.

Assim, rejeito a tese de nulidade acerca da alegada inobservância das formalidades essenciais do reconhecimento feito pela vítima, haja vista que, afora o auto de reconhecimento pessoal de fl. 27 ter cumprido todas as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima confirmou, com bastante segurança, em audiência judicial virtual, que o réu era um dos autores do roubo.

Nesse diapasão:

“Roubo qualificado - Reconhecimento - Art. 226, do Código de Processo Penal - Formalidades não observadas - Exigência quando possível - Nulidade - Inocorrência - Precedentes - Preliminar rejeitada; Roubo qualificado - Reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia - Identificação pessoal pela vítima em juízo - Palavra segura e coerente - Negativa isolada - Depoimento do policial militar responsável pela prisão do corréu condenado em outros autos - Prova suficiente - Arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Prova oral indicando a utilização do objeto - Irrelevância - Precedentes - Reincidência - Regime correto - Recurso parcialmente provido para adequação da pena.” (TJSP; Apelação Criminal 1007436-57.2019.8.26.0606; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022 - grifei).

Destaque-se que a palavra da vítima tem enorme relevo em casos da espécie, mormente quando não há qualquer elemento a demonstrar uma sua intenção de incriminar injustamente o réu, que, neste caso, aliás, nem sequer supôs uma hipótese para tanto.

Nesse sentido:

“[...]Cumprе ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.[...]” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ainda a respeito:

“[...]O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020).

Além do mais, não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis,

de uma falsa incriminação, não havendo, assim, também nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelo Policial Civil que diligenciou no caso. Ainda, ressalta-se que não se exige da vítima recordar-se com precisão de detalhes secundários, como a altura e a cor exata da camisa, principalmente em relação a fatos ocorridos três anos antes. No caso, a vítima narrou que o réu tinha uma compleição física alta e forte e usava camisa desbotada, o que se mostrou compatível com ele, além de ter demonstrado certeza e segurança no reconhecimento feito anteriormente.

Por fim, pela prova emprestada, é possível observar que Josemar confessou informalmente ao policial Gasparini que ele foi o autor do roubo ocorrido em Ibitinga, e que sua função era de manter as vítimas em cativeiro (autos n.º 1500605-13.2018.8.26.0236 e mídia digital de fl. 315), do mesmo modus operandi que ocorreu no delito aqui julgado.

Assim, não restam dúvidas sobre a autoria dos fatos.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu os bens em posse da vítima Urbano mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mediante restrição de liberdade e em concurso de pessoas.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Não obstante o Ministério Público ter capitulado o fato como incurso no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I, ambos do Código Penal, aqui é permitida, sem outras providências, uma nova definição jurídica, nos exatos termos do art. 383, caput, do CPP (que trata da denominada *emendatio libelli*).

Explico.

Primeiramente, observo que o fato ocorreu na data de 06 de março de 2018, anterior à vigência da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, que incluiu o parágrafo 2º-A, no artigo 157, do Código Penal.

Nota-se, assim, que a nova lei é mais gravosa ao acusado por aumentar para 2/3 (dois terços) a pena do roubo cometido com a utilização de arma de fogo, devendo ocorrer, in casu, a ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Desnecessidade da apreensão da arma de fogo - Prova testemunhal capaz de reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo - Reconhecimento da ultratividade da norma revogada, qual seja, artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mais benéfica - Regime prisional fixado com critério e corretamente - Recurso ministerial provido.” (TJSP; Apelação Criminal 0009898-09.2016.8.26.0606; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020 - grifei).

“As causas especiais de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma restaram seguramente demonstradas pela prova oral. No que tange à causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, em razão das inovações legislativas operadas pela Lei 13.654/18, passou a estar capitulada no art. 157, § 2º-A, I, do Cód. Penal, ou seja, continuou a constituir majorante, mas com índice de aumento mais grave. De rigor, portanto, o reconhecimento da ultratividade da norma revogada, qual seja, art. 157, § 2º, I, do Cód. Penal, mais benéfica. Importa anotar, a propósito, que a apreensão da arma não é, em absoluto, pressuposto ao reconhecimento da respectiva causa de aumento, pois a prova é suficiente a tanto, em conformidade com o disposto no art. 167, do Cód. de Proc. Penal. Ademais, as vítimas relataram que os roubos foram praticados com uso de mais de uma arma de fogo...” (TJSP; Apelação 0044789-41.2017.8.26.0050; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central

Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018 - grifei).

Dessa forma, no que tange à causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, em razão das inovações legislativas operadas pela Lei nº 13.654/18, passou a estar capitulada no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ou seja, continuou a constituir majorante, mas com índice de aumento mais grave. De rigor, portanto, o reconhecimento da ultratividade da norma revogada, qual seja, artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mais benéfica.

Ademais, considerando que alguns dos bens subtraídos pertenciam à Transportadora Ribeiro e Cabelo LTDA EPP e outros bens pertenciam à vítima Urbano Carlos da Cunha, ou seja, atingindo dois patrimônios distintos, trata-se, em verdade, da consumação de dois crimes de roubo, praticados em concurso formal próprio (art. 70, CP).

Nesse sentido:

"Se através de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas diversas, tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime único." (RT 563/321).

"Roubo majorado (...) Reconhecimento do crime único - Impossibilidade - Prática de dois roubos, sendo um consumado e outro tentado - Hipótese em que em uma única ação foram vulnerados patrimônios de duas vítimas distintas - Concurso formal corretamente reconhecido - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500620-35.2021.8.26.0540; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

04/04/2022; Data de Registro: 04/04/2022 - grifei).

Portanto, tendo o acusado JOSEMAR DE JESUS DOS SANTOS subtraído um caminhão trator, o reboque, e o semi-reboque, pertencentes à vítima TRANSPORTADORA RIBEIRO E CABELO LTDA EPP, além de um celular da marca Samsung J5 e um celular da marca Samsung J7 e um rádio PX Cobra, bem como roupas, ferramentas, uma pasta contendo diversos documentos e dinheiro em espécie, no total de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), mediante violência e grave ameaça contra a vítima URBANO CARLOS DA CUNHA, exercida com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima e em concurso de pessoas, em 06 de março de 2018, praticou o fato tipificado no art. 157, §2º, I (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), II e V, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de infrações.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, verifico que sobre cada roubo recaiu maior censurabilidade.

Além dos bens subtraídos do motorista, de relevante valor para a pessoa física, a rapina objetivou bens de elaborado conteúdo econômico pertencentes à segunda vítima (Transportadora Ribeiro e Cabelo LTDA EPP), causando grande prejuízo às vítimas, o que excede a gravidade inerente ao tipo penal e justifica o aumento da pena-base. Assim, considerando o elevado prejuízo que cada vítima sofreu, e não havendo outras circunstâncias judiciais negativas, deve a pena mínima dos delitos ser exasperada em um 1/6 (um sexto) para cada roubo.

Portanto, fixo a pena-base de cada crime em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incidem três majorantes, quais sejam: emprego de arma de fogo, concurso de agentes (já que foram pelo menos 3 os envolvidos no roubo) e restrição à liberdade da vítima por mais de 08 horas.

Trata-se de crime de roubo cujas circunstâncias foram altamente negativas e que impôs à vítima desnecessário e elevado dissabor, pois teve também sua liberdade restrita por longo período.

Além disso, a quantidade de envolvidos facilitou a execução do crime e vulnerou com maior intensidade o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, sobretudo em virtude do profissionalismo demonstrado pelos agentes, que se utilizaram de divisão de tarefas e de bloqueador de sinal GPS (jammer).

Então, eventual abrandamento na fração de aumento não traduziria a concreta e proporcional resposta jurisdicional à resposta jurisdicional, sempre em atenção às tarefas de prevenção e repressão penal, motivo pelo qual o aumento de pena deve ser aplicado em sua fração máxima de ½ (metade) para cada roubo, resultando a pena

final de cada crime em 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa. Incidente o concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os dois crimes de roubo, aplico a pena de um deles, porque idênticas, exasperada de 1/6 (um sexto), resultando em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. A pena de multa deve ser somada (art. 72 do Código Penal), redundando em 32 (trinta e dois) dias-multa.

Assim, considerando o quantum de pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, a, do CP, fixo como regime inicial o fechado, mesmo porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso.

Ainda, em razão da quantidade de pena aplicada e por ser crime praticado mediante violência e grave ameaça, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Inexistindo no processo elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, consoante artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pois pleiteada apenas em alegações finais (fl. 339), não submetida a questão ao contraditório e à ampla defesa, ausente pedido expresso na denúncia.

Nesse sentido:

"INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação e pode integrar a sentença condenatória, - desde que propiciado o contraditório, - nos termos dos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em espécie, houve pedido expresso na exordial acusatória (fls. 36/37) e à matéria foi oportunizado o pleno contraditório. Montante arbitrado a título de valor mínimo reparatório à vítima que comporta redução, de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cinco salários mínimos, mais proporcional e compatível com os elementos coligidos, notadamente quanto à capacidade financeira do apelante, sem prejuízo de eventual debate em esfera cível. Recurso defensivo provido em parte, para a mitigação da indenização arbitrada para 5 salários mínimos vigente à época do pagamento, mantida, no mais, a r. sentença."

(TJSP; Apelação Criminal 1500089-37.2021.8.26.0058; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Agudos - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022). "Valor mínimo de indenização por dano moral fixado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Pedido expresso da acusação no momento oportuno. Cabimento. Inteligência da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Concessão de assistência judiciária gratuita. Tema afeto ao Juízo da Execução Criminal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500222-75.2020.8.26.0297; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021 - grifei).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado JOSEMAR DE JESUS DOS SANTOS, por ter praticado fato tipificado no art. 157, §2º, I (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018 ), II e V, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de infrações, a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente,

observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Intime-se o réu para pagamento da multa.

Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Borborema, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA